

Aspectos Regulatórios de Telecomunicações

sessão 2/2026

Prof MS Clayton Jones Alves da Silva

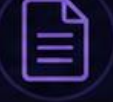


O que vimos na Sessão 1

Do monopólio estatal (Telebrás) à privatização de 1998, chegamos à **Lei Geral de Telecomunicações** (LGT – Lei 9.472/1997), que organiza o setor em 4 livros e cria a Anatel como órgão regulador.

Hoje aprofundamos os dois primeiros níveis do arcabouço regulatório: como a **Anatel** se estrutura, como ela cobra pela fiscalização (**FISTEL**) e como funciona a gestão do espectro de radiofrequências.



	1 • Constituição Federal
	2 • Leis Federais – LGT ★ hoje
	Decretos Presidenciais
	3 • Regulamentos da Anatel ★ hoje
	Outorgas e Licenças
	Fundos e Incentivos ★ hoje
	Decisões e Pareceres



Arcabouço Regulatório

Conjunto de normas, princípios e instituições que disciplinam o setor de telecomunicações.



1 · Constituição Federal



2 · Leis Federais – LGT ★ hoje



Decretos Presidenciais



3 · Regulamentos da Anatel ★ hoje



Outorgas e Licenças



Fundos e Incentivos ★ hoje



Decisões e Pareceres

ESTRUTURA DA LEI

Como está organizada a LGT (Lei nº 9.472/1997)

A LGT está estruturada para estabelecer princípios, competências, regimes de prestação de serviços e direitos e deveres dos usuários, garantindo um setor eficiente, competitivo e orientado ao interesse público.



TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Estabelece os objetivos e diretrizes que orientam o setor de telecomunicações.



TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO

Define a estrutura do setor, competências e atribuições dos órgãos envolvidos.



TÍTULO III – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Regras para exploração de serviços, regimes de autorização, permissão e concessão.



TÍTULO IV – DOS USUÁRIOS

Direitos e deveres dos usuários e mecanismos de proteção e participação.



TÍTULO V – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Infrações, sanções administrativas e medidas aplicáveis.



DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Regras complementares e disposições para implementação.

Estrutura do Setor de Telecomunicações

Papel dos Poderes e do Órgão Regulador



Classificação dos Serviços de Telecomunicações



Art. 60

Serviço de telecomunicações

Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.



Art. 61

Serviço de valor adicionado

Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.

§ 1º ... não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, ...

Classificação dos Serviços de Telecomunicações



Art. 62

Quanto à **abrangência** dos interesses a que atendem, os serviços de telecomunicações classificam-se em



Serviços de interesse coletivo

Atendem a interesses da coletividade em geral.



Serviços de interesse restrito

Atendem a interesses específicos de pessoas determinadas.



Art. 63

Quanto ao **regime jurídico** de sua prestação, os serviços de telecomunicações classificam-se em



Serviços públicos



Serviços privados

Parágrafo único. Serviço de telecomunicações em regime público é o prestado mediante **concessão** ou **permissão**, com atribuição a sua prestadora de obrigações de **universalização** e de **continuidade**.

Art. 75. Independência de concessão, permissão ou autorização a atividade de telecomunicações restrita aos limites de uma mesma edificação ou propriedade móvel ou imóvel, conforme dispuser a Agência.

Título II – Da Universalização

Capítulo I – Disposições Gerais (Art. 79 a 81 da LGT)



O QUE É UNIVERSALIZAÇÃO?

É o objetivo de garantir que todos tenham acesso aos serviços de telecomunicações, em condições adequadas, a preços justos e com qualidade.



PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO

1

IGUALDADE DE ACESSO

Disponibilização dos serviços a toda a população, sem discriminação.

2

ADEQUAÇÃO

Serviços em padrões de qualidade que atendam às necessidades dos usuários.

3

CONTINUIDADE

Prestação dos serviços de forma ininterrupta e confiável.

4

ATUALIDADE

Oferta de serviços com tecnologias modernas e em constante evolução.

5

MODICIDADE TARIFÁRIA

Preços justos e acessíveis, compatíveis com a realidade socioeconômica da população.



O QUE A LGT ESTABELECE?

ART. 79

A universalização é *conditio sine qua non* para a prestação de serviços de telecomunicações.



É dever do Estado, em parceria com a iniciativa privada, garantir o acesso a todos.

ART. 80

A universalização deve ser buscada de forma gradativa e contínua.



Metas e prazos são definidos pelo Poder Executivo, com participação da sociedade.

ART. 81

O Estado pode instituir obrigações de universalização, que poderão ser atendidas por meio de:



- Obrigações específicas
- Metas de atendimento
- Contribuições de universalização
- Outras medidas regulatórias

Concessão, **Permissão** e Autorização



DEFINIÇÃO DE OUTORGA PELA LGT

A prestação de serviços de telecomunicações no regime público depende de outorga do Poder Público, que poderá ser feita mediante concessão, permissão ou autorização (Art. 65 da LGT).



REGIME PÚBLICO

Concessão (Art. 83–99)

Delegação mediante contrato, por prazo determinado (máx. 20 anos, prorrogável uma vez), outorgada por licitação, com obrigações de universalização e continuidade.



REGIME PÚBLICO • CARÁTER EXCEPCIONAL

Permissão (Art. 118–119)

Atribuída em situação excepcional que comprometa o funcionamento do serviço, em caráter transitório, precedida de licitação simplificada.



REGIME PRIVADO

Autorização (Art. 131–135)

Ato administrativo vinculado que faculta a exploração do serviço no regime privado, condicionado à disponibilidade de radiofrequência e projeto tecnicamente viável.



Atualização – Lei nº 15.324/2026: desde janeiro de 2026, a LGT também admite **cooperativas** como titulares de concessão, permissão e autorização (arts. 83, 86, 87, 90 e 133 alterados), em igualdade de condições com empresas. Retomado na Sessão 3, no contexto do novo edital do STFC.



02

O Órgão **Regulador**

Como a Anatel foi criada, como se organiza e quais são seus poderes normativos.

A natureza jurídica da Anatel

ART. 8º

Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações.

A "autarquia especial" se caracteriza por: independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, e mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes (Decreto nº 2.338/1997, art. 1º).



INSTALAÇÃO

5 de novembro de 1997

A Anatel foi instalada poucos meses após a sanção da LGT (16/07/1997), tornando-se a primeira agência reguladora federal do setor de infraestrutura no Brasil.

Sede em Brasília (DF), com atuação em todo o território nacional.



Principais competências da Anatel



Política setorial

Implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações.



Outorgas

Expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços no regime público.



Espectro e órbita

Administrar o espectro de radiofrequências e o uso de órbitas, expedindo as respectivas normas.



Certificação

Expedir ou reconhecer a certificação de produtos, conforme padrões e normas estabelecidos.



Defesa do usuário

Reprimir infrações dos direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações.



Ordem econômica

Exercer competências de controle, prevenção e repressão de infrações à ordem econômica no setor, ressalvadas as competências do Cade.



Complementarmente, o **Art. 18** reserva ao Poder Executivo, por decreto, competências como aprovar o plano geral de outorgas e o plano geral de metas de universalização.



Essas competências são exercidas por meio de **Superintendências**.

O Regimento original de 1997 nomeava 5 áreas fixas (Serviços Públicos, Serviços Privados, Serviços de Comunicação de Massa, Outorga e Recursos à Prestação, Fiscalização) e 4 de suporte (Administrativo, Econômico, Jurídico e Internacional).



03

Tributos e Fundos Setoriais



ICMS



PIS



COFINS



FISTEL



FUST



FUNTTEL

Tributos e Fundos Setoriais

Entenda as diferenças entre tributos, taxas e fundos no setor de telecomunicações

CATEGORIA	EXEMPLOS
 IMPOSTOS	• ICMS
 CONTRIBUIÇÕES	• PIS • COFINS • Contribuição ao FUST • Contribuição ao FUNTTEL
 TAXAS	• TFI e TFF (que financiam o FISTEL)

OBSERVE QUE:



FISTEL é um fundo, financiado pelas taxas **TFI** e **TFF**.



FUST também é um fundo, financiado pela Contribuição para o **FUST**.



FUNTTEL é outro fundo, financiado pela Contribuição ao **FUNTTEL**.



Portanto, do ponto de vista jurídico-tributário, FISTEL, FUST e FUNTTEL **não são tributos**; eles são **destinações (fundos)**.

IMPOSTOS

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.



É um **imposto estadual** que incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de Comunicação.



O QUE É?

O ICMS é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, instituído pela Constituição Federal (art. 155, II). No setor de telecomunicações, incide sobre a prestação de serviços de comunicação.



FATO GERADOR

Prestação de serviços de comunicação.



INCIDÊNCIA

- Serviços de comunicação, incluindo telefonia fixa, móvel, TV por assinatura, acesso à internet, entre outros.
- Pode variar entre operações internas, interestaduais e intermunicipais.



ALÍQUOTAS

- Definidas por cada Estado.
- Podem variar em geral de **17% a 25%**.
- Aplicação conforme a legislação estadual.



BASE DE CÁLCULO

- Valor da prestação do serviço.
- Podem ser incluídos encargos, acessórios e valores cobrados do usuário final.



RECOLHIMENTO

- Responsabilidade da prestadora do serviço.
- Recolhimento ao Estado onde ocorre a prestação.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Tributo indireto (pago pelo consumidor final).

Não cumulativo (com direito a crédito de ICMS).

Arrecadação e tributação conforme legislação estadual.

Grande impacto no custo dos serviços de telecomunicações.

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre os serviços de telecomunicações.



O QUE SÃO?

Tributos não vinculados a uma contraprestação específica, destinados a financiar políticas públicas de caráter social ou setorial. No setor de telecomunicações, destacam-se PIS, COFINS, a Contribuição ao FUST e a Contribuição ao FUNTTEL.



PIS

Programa de Integração Social.

- Incide sobre a receita bruta das empresas.
- Destinado ao financiamento do seguro-desemprego e do abono salarial.
- Alíquota geral: **0,65%**.



COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

- Incide sobre a receita bruta das empresas.
- Financia a Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social).
- Alíquota geral: **3,00%**.



Contribuição ao FUST

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

- Incide sobre a receita operacional bruta das prestadoras.
- Finalidade: promover a universalização dos serviços de telecom.
- Alíquota: **1,00%**.



Contribuição ao FUNTTEL

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.

- Incide sobre a receita operacional bruta das prestadoras.
- Finalidade: fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no setor.
- Alíquota: **0,50%**.



CARACTERÍSTICAS DAS CONTRIBUIÇÕES

Não exigem contraprestação direta do Estado.

Podem ser gerais (PIS e COFINS) ou setoriais (FUST e FUNTTEL).

Incidem majoritariamente sobre a receita bruta das operadoras.

Têm destinação vinculada a áreas específicas de interesse público.

São importantes fontes de financiamento do desenvolvimento do setor.

Quem é **isento** das taxas do FISTEL

ART. 51

São isentos do pagamento das taxas do FISTEL a Agência Nacional de Telecomunicações, **as Forças Armadas**, a Polícia Federal, as Polícias Militares, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros Militares.

A isenção reconhece que essas instituições operam redes de telecomunicações de interesse público e de segurança nacional — tema especialmente relevante para engenheiros que atuam em sistemas de uso militar.



Anatel



Forças Armadas



Polícia Federal · Polícias Militares · PRF



Polícias Civis · Corpos de Bombeiros Militares



Corpos de Bombeiros Militares



A estrutura do FISTEL



ART. 47 DA LGT

O produto da arrecadação das taxas de fiscalização e de funcionamento será destinado ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações — FISTEL.



O FISTEL se divide em duas taxas complementares, cobradas em **momentos distintos** do ciclo de vida de uma estação de telecomunicações.



O FISTEL garante os recursos necessários para que a Anatel exerça suas atividades de fiscalização, assegurando o **cumprimento das normas** e a **qualidade dos serviços** de telecomunicações.



04

Classificação dos **Serviços**

As duas grandes chaves de leitura da LGT para organizar os serviços de telecomunicações — a base da Sessão 3.

Quem define as modalidades — quando elas não precisam de outorga



ART. 69 As modalidades de serviço serão definidas pela Agência em função de sua finalidade, âmbito de prestação, forma, meio de transmissão, tecnologia empregada ou de outros atributos.



ART. 75 Independe de concessão, permissão ou autorização a atividade de telecomunicações restrita aos limites de uma mesma edificação ou propriedade móvel ou imóvel, conforme dispuser a Agência.



É com base no Art. 69 que a Anatel edita os regulamentos específicos de cada serviço — SMP, SCM, STFC, SeAC, SME, SLP — detalhados na Sessão 3.

Os **seis** principais serviços regulados

SIGLA	SERVIÇO	REGULA
SMP	Serviço Móvel Pessoal	Telefonia móvel
SCM	Serviço de Comunicação Multimídia	Internet fixa
STFC	Serviço Telefônico Fixo Comutado	Telefonia fixa
SeAC	Serviço de Acesso Condicionado	TV por assinatura
SME	Serviço Móvel Especializado	Rádio troncalizado
SLP	Serviço Limitado Privado	Comunicação privativa

05

Espectro de **Radiofrequências**

Um recurso natural limitado, administrado pela Anatel em articulação com padrões internacionais — e com as Forças Armadas.

O espectro como bem público



ART. 157

O espectro de radiofrequências é um recurso limitado, constituindo-se em **bem público**, administrado pela Agência.



ART. 158

A Agência manterá plano com a atribuição, distribuição e destinação de radiofrequências. § 1º e 2º: o plano destina faixas para **fins exclusivamente militares**, em articulação com as Forças Armadas.



O espectro é um **recurso escasso e essencial** para viabilizar os serviços de telecomunicações, devendo ser utilizado de forma eficiente e equilibrada em benefício da sociedade.



A Anatel administra o espectro de radiofrequências em nome da sociedade, garantindo seu uso racional, a segurança das comunicações e o atendimento ao **interesse público**.



INSTRUMENTO NORMATIVO

PDFF — Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências

Documento técnico com cerca de 4 mil linhas que organiza, faixa a faixa, os serviços autorizados a operar em cada frequência no Brasil — atualizado periodicamente pela Anatel (edição vigente: 2025).



[Consultar o PDFF no site da Anatel →](#)





— RESOLUÇÃO ANATEL Nº 671/2016

O Regulamento de Uso do Espectro (RUE)



ART. 1º, § 1º

Os princípios que norteiam o Regulamento: o espectro é **recurso limitado e bem público**; deve ser usado de forma eficiente, adequada, racional e econômica; deve-se ampliar o uso de redes e serviços; e o uso de radiofrequências é, em regra, **autorizado a título oneroso**.



ART. 1º, § 2º

O Regulamento não se aplica a: **(I)** aplicações industriais, científicas e médicas (ISM); e **(II)** aplicações das Forças Armadas brasileiras, em faixas destinadas exclusivamente a fins militares.



STATUS EM 2026

O núcleo do RUE (Anexo I) segue em vigor e foi atualizado por resoluções recentes (ex.: Resolução nº 777/2025). Apenas dispositivos acessórios de cobrança e sanções foram revogados pela “guilhotina regulatória” da Resolução nº 769/2024.



O RUE estabelece regras claras para o uso do espectro de radiofrequências, garantindo **segurança jurídica**, **conformidade regulatória** e o **melhor aproveitamento** desse recurso essencial à conectividade do país.



PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O RUE



O espectro é um **recurso limitado e bem público**.



Deve ser utilizado de forma **eficiente, adequada, racional e econômica**.



Deve-se **ampliar** o uso de redes e serviços.



O uso de radiofrequências é, em regra, **autorizado a título oneroso**.



Aspectos Regulatórios de Telecomunicações

sessão 2/2026

O que fica desta sessão

01

A Anatel é uma autarquia especial, dirigida por um Conselho Diretor de 5 membros e acompanhada por um Conselho Consultivo de 12.

02

Outorgas se dividem em concessão, permissão e autorização — todas onerosas, com o FISTEL (TFI + TFF) financiando a fiscalização.

03

Serviços se classificam por abrangência (coletivo × restrito) e regime (público × privado) — a chave de leitura da Sessão 3.

04

O espectro é bem público limitado, gerido via PDFF e RUE, com destinação específica — e sensível — para uso militar.

Prof MS Clayton Jones Alves da Silva

